

弁護士向け内部資料 / 秘密

国際取引書類 法務レビュー ご依頼ブリーフ

NDA（秘密保持契約書）英語版 および 原液販売契約書英語版 — 確認依頼

作成日：2026年6月3日
作成者：クラックス合同会社
担当：吉岡代表

1. 依頼背景

依頼企業：クラックス合同会社（東京都）— フッ素系浸透性コーティング剤の国際販売
相手方：UAE（ドバイ）のディストリビューター候補（具体的社名は商談段階）
製品特性：特許なし → NDAが唯一の技術保護手段。法的に堅牢なNDAが事業継続の要。
展示会：Middle East Coatings Show 2026（2026年9月28～30日 / Expo City Dubai）
申込締切：2026年6月末 → 書類整備が急務

2. 確認依頼書類一覧

#	書類名	ファイル名	優先度	主な確認事項
1	NDA（秘密保持契約書） 英語版	NDA_en_V3_DRAFT.md	最優先	準拠法・仲裁条項、競業禁止、違約金
2	原液販売契約書 英語版	SalesContract_en_DRAFT.md	優先	CISG除外、支払条件、準拠法統一

※ ファイルはメール添付または共有フォルダにてご提供いたします。

3. NDA英語版（V3 DRAFT）— 最重要確認ポイント

① 最重要

準拠法・紛争解決条項（Article 14）

現状：

日本法準拠 + 東京地方裁判所管轄（第一審専属的合意管轄）

問題点：

UAE当事者に対して東京地裁判決の執行が困難な可能性がある。日本とUAEは相互執行条約を未締結。NDA違反があっても差止命令・損害賠償の実効性が低くなるリスクがある。

確認依頼事項：

- ICC仲裁またはSIAC仲裁への変更の要否・メリット・デメリット
- 推奨代替案：Singapore International Arbitration Centre (SIAC) / ICC Paris
- 仲裁地・使用言語（英語）・費用分担の推奨条項文案

② 重要**競業禁止条項 (Article 5) — UAE法下での執行可能性**

現状：

ドバイ展示会期間中およびその後一定期間、フッ素系類似製品の開発・販売を禁止

問題点：

UAE Commercial Code (連邦法第18号) および Competition Law (連邦法第4号/2012年) における有効性が不明。過度な競業禁止は公序良俗違反として無効となる可能性がある。

確認依頼事項：

- UAE法下における競業禁止条項の有効要件 (期間・地理的範囲・対象行為の限定)
- 条項の有効性確認、必要に応じた条件・期間の調整案の提示

③ 要確認**違約金額 (Article 11.2) — 合理性確認**

現状：

¥50,000,000 (約333,333 USD) を損害賠償の上限額として設定

問題点：

UAE相手方との実取引規模 (初回発注は少量の可能性) と比較して過大である場合、UAE法またはUAE仲裁廷において合理性を欠くと判断される可能性がある。

確認依頼事項：

- 現在の金額設定の合理性評価
- \$100,000 USD (約1,500万円) への変更の可否と推奨額
- 罰則的損害賠償 (punitive damages) 排除条項の追加要否

4. 販売契約書英語版 (DRAFT) — 確認ポイント**① 確認****CISG適用除外 (Article 19.1)**

現状：

「United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)」を明示的に除外

確認依頼事項：

- 除外条項の有効性 (日本法・UAE法いずれの観点からも問題がないか)
- CISG除外が売主にとって有利か不利かの整理
- 推奨事項の提示

② 確認**支払条件 (100%前払い) — 執行可能性**

現状：

100% advance payment required（電信送金 T/T のみ、信用状は原則不可）

確認依頼事項：

- UAE商慣習（ドバイ貿易）との整合性評価
- L/C（信用状）条項を代替手段として整備すべきかどうか
- 前払い条件がUAEバイヤーとの交渉上問題となる場面への対処方針

③ 調整

準拠法・管轄（NDAとの統一）

現状：

NDAと同様に東京地裁管轄（Article 19.2）

確認依頼事項：

- NDA（Article 14）の紛争解決条項と同一内容に統一すること
- NDAが仲裁条項に変更された場合、販売契約書の当該条項も連動して変更すること
- 両書類の紛争解決条項を完全に整合させた最終文案の提示

5. スケジュール感

マイルストーン	目標日	備考
弁護士レビュー完了+修正方針確定	2026年6月20日（金）	最優先：NDA英語版から着手依頼
NDA最終版（V4）完成	2026年6月25日（水）	—
展示会申込締切	2026年6月末	書類整備と並行
展示会：初回商談（NDA交付）	2026年9月28日～30日	Middle East Coatings Show 2026

6. 費用負担・連絡先

費用負担：クラックス合同会社（吉岡代表
確認済み）

見積依頼：書類確認後、速やかにお送りく
ださい

連絡先：クラックス合同会社 代表

対応言語：日本語

書類言語：NDA・販売契約書ともに英語正
文

クラックス合同会社 — 弁護士向け内部資料（秘密） — 2026年6月 本書面はドラフト段階の法務整備を目的とした内部資料
3日作成 です。